


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº:	0062723-12.2017.8.26.0050	PD – 1463/2017
Classe - Assunto	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins	
Autor:	Justiça Pública	
Indiciado:	ALCIDES ANDRADE ASSIS	

TERMO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E
JULGAMENTO

Aos, **18 de setembro de 2017**, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. **Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, o senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. **Eder Segura**, o Defensor, Dr. **Liborio Francisco de Assis**, OAB/SP, nº 91.513 e o acusado. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência fazendo consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da testemunha de defesa; Robert Willian da Silva, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou:** MM Juiz, trata-se de ação penal pela prática de tráfico de drogas conforme inicial de fls. 01/02. Recebida a denúncia, o réu foi regularmente notificado, apresentou resposta, sendo devidamente citado e intimado. Nesta data foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e o réu foi interrogado. Laudo Toxicológico de fls. 128/130 confirma a materialidade do delito. No presente caso os três policiais ouvidos confirmaram que durante o patrulhamento viram o acusado com a sacola plástica e esse a arremessando sobre o muro do cemitério, sendo que um dos policiais pulou e encontrou a droga na sacola acondicionada para a venda. Observo que a narrativa policial foi coerente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entre si quanto ao que foi observado e o contexto da situação, com a presença de outras pessoas nas imediações indica que os policiais tiveram a constatação de uma situação que objetivamente era condizente com o que foi narrado visto que se deram ao trabalho até de pular ao muro para localizar a droga, o que não fariam em uma situação diversa, pois neste caso tiveram a visão exata para a localização da referida. Não há razão para duvidar-se da narrativa dos policiais, pois estavam no exercício da função e viram efetivamente a droga com o réu. A quantidade de droga e o seu acondicionamento indicam que estava preparada para a venda, caracterizando o tráfico, no caso 50 invólucros. A versão do réu, sua negativa, não tem respaldo em razão da narrativa policial e da quantidade de drogas encontradas. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. Quanto a pena, há que se considerar a primariedade do réu conforme FA e certidões juntadas, requerendo sua fixação a partir do mínimo legal, sem qualquer diminuição em razão da quantidade de drogas, com a fixação do regime prisional inicialmente fechado conforme previsão legal. A droga apreendida deve ser incinerada. **Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou:** MM Juiz, o acusado, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 da lei 11.343/06, nas circunstâncias fáticas descritas na denúncia, segundo a qual trazia consigo 50 invólucros de cocaína. O acusado ouvido na delegacia negou veementemente a acusação que lhe é feita na denúncia. Em juízo, confirmou a sua versão. Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que nada de ilícito fora encontrado com o acusado quando da sua abordagem, entretanto, viram quando o acusado fez um gesto arremessando algo para dentro do cemitério. Em busca no local, localizaram a cocaína apreendida nos autos. Pelo que se depreende, não existe qualquer tipo de prova se não a palavra dos policiais sendo tais depoimentos devem ser aceitos com reserva mesmo porque no caso concreto, tanto na delegacia como em juízo, o acusado informa ter sido agredido pelos mesmos. Talvez por esse motivo pretendiam atestar a lisura dos seus atos. Face o exposto requeiro a absolvição do acusado nos termos do Art. 386, inc. VII do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, considerando que o acusado é primário e que não existe nos autos qualquer prova da atividade criminosa habitual, no caso concreto a presumir o seu envolvimento com o crime organizado e ainda em vista e recente decisão do Egrégio Tribunal Federal que afastou caráter hediondo da conduta reconhecida como tráfico privilegiado, requer seja aplicado o redutor do Art. 33, § 4º da lei 11.343/06, em seu grau máximo com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na prestação de serviço à comunidade. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **ALCIDES ANDRADE ASSIS**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 18 de julho de 2017, no período da manhã, na Rua Samuel de Carvalho, 05, esquina com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a Rua Cândida de Carvalho, no Bairro de São Miguel Paulista, nesta Cidade de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava para fins de comércio ilícito de entorpecentes 50 porções de “Cocaína”, em pó, com peso líquido de 23,9g, separadas de porção prontas para a venda no varejo. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A denúncia foi recebida no dia 14 de setembro de 2017 (fl. 127). Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas, bem como foi interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 128/130). Em sede de debates, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. **Apresentado o relatório, Decido. I.** Não há nulidades e houve amplo contraditório. **II.** Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. **III.** O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. **IV.** Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. **V.** As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 128/130), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETTILECGONINA), na sua forma em pó. A “cocaína” é um produto extraído das folhas da planta coca (“erythroxylum coca”), nativa dos Andes. Sob a forma de pó (o sal “cloridrato de cocaína”), após a sua industrialização, permite a adulteração, quando misturado a outras substâncias de aspecto semelhante (talco, pó de giz, açúcares, bicarbonato de potássio, polvilho e etc.). Observo que tais misturas, independentemente do perigo da substância em si, são perigosas, uma vez que aumentam os riscos de infecções e de superdosagem de “Cocaína”. O sal


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“cloridrato de cocaína” pode ser cheirado, esfregado e absorvido via mucosa ou diluído em água para ingestão endovenosa. Seja qual for a maneira de consumo, o certo é que esta espécie de entorpecente tornou-se, perigosamente, comum na nossa sociedade, expondo os jovens de todas as classes sociais e idades aos seus males. Infelizmente, a “cocaína” não é um mal distante e está a um passo de todos os fracos que buscam a sensação falsa de brilho e de destaque. Inclusive, muitos estudiosos, têm apontado a “Cocaína” e o “Crack” (derivado da pasta básica da coca, no Brasil obtido após o adicionamento de bicarbonatos e calor ao sal cloridrato de cocaína), como alguns dos fatores responsáveis pelo aumento da violência nas sociedades modernas, uma vez que os viciados atacam, com extrema agressividade e de forma indiscriminada, para conseguirem valores para a compra do entorpecente. Também, a ingestão endovenosa da “Cocaína” é um dos principais veículos para a disseminação da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), pois além das agulhas e das seringas serem compartilhadas por grupos de viciados, é um costume comum a mistura de sangue, dentro da seringa hipodérmica, com a “cocaína” previamente diluída em água destilada, para se evitar os efeitos colaterais da ingestão de água destilada nas veias e artérias. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram “Cocaína”. **VI.** A ação é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito do acusado, a quantidade e variedade de drogas, a forma como estavam embaladas e eram transportadas com o réu, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem me olvidar das declarações do acusado. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 18 de julho de 2017, no período da manhã, na Rua Samuel de Carvalho, 05, esquina com a Rua Cândida de Carvalho, no Bairro de São Miguel Paulista, nesta Cidade de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava para fins de comércio ilícito de entorpecentes 50 porções de “Cocaína”, em pó, com peso líquido de 23,9g, separadas de porção prontas para a venda no varejo. O acusado negou a prática do crime em todos os momentos em que foi ouvido. Porém, não conhecia os policiais e não apresentou uma razão plausível para estarem mentindo e apresentando uma imputação tão grave. Já os policiais, de forma uníssona e segura, informaram como desconfiaram do réu, observaram a sua movimentação de jogar algo para o lado de dentro do cemitério, bem como o encontro do saco com cinquenta porções de “Cocaína”. Os policiais militares não observaram o acusado vendendo drogas ou em um local fixo, conforme se apreende do que foi alegado. Inclusive, o saco plástico e que contenha as drogas estava fechado. Interessante mencionar que não existiria uma razão lógica para o réu ser abordado e os policiais fazerem uma busca no local, caso não tivessem visto o acusado lançando alguma coisa. Anota-se que embora o acusado alegue que as drogas apreendidas não lhe pertenciam e que a prisão foi forjada, não se verifica indícios de que os policiais estejam mentindo e querendo prejudicar o acusado. Embora não tenham sido arroladas testemunhas ou pessoas que tenham comprado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a droga do réu, bem como não tenha sido apreendido valores, o fato é que o réu estava na posse de farta quantidade de entorpecentes para a venda no varejo. Importante pontuar que houve audiência de custódia, com a presença do ilustre defensor do acusado, momento em que não foi apresentada qualquer representação de que o acusado tivesse sido agredido desnecessariamente pelos policiais ou qualquer outro motivo que merecesse registro e medidas por parte do Poder Judiciário (fls. 73 e 74), motivo pelo qual não se sustenta a alegação de que a prisão do réu e a falsa imputação podem ter sido resultado de uma justificação contra agressão perpetrada injustamente. O crime de tráfico ilícito de drogas está demonstrado, restando vencidos os argumentos da defesa. **VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas.** Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, a ausência de situação diversa de casos análogos envolvendo o tráfico de drogas, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, as quais torno definitivas pela ausência da incidência de circunstâncias modificadoras e de causas de aumento e de diminuição de pena que possam alterar as penas básicas. Anota-se que as atenuantes, em face da sua natureza jurídica, não se prestam a diminuir as penas abaixo do mínimo legal. A sanção é quantitativamente proporcional ao mal praticado pelo acusado e na necessidade de punição. Quando se pensar no tempo de prisão, mesmo sendo primário, deve ser pensado no universo de jovens que sequer chegarão aos trinta anos em face do comércio organizado de drogas, do qual o réu é um vendedor de ponta nas ruas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. O crime é equiparado a hediondo e devido as suas consequências, coloca em risco a própria existência sadia da humanidade, demonstrando uma perversão de caráter intensa e uma periculosidade real, uma vez que o traficante vende a morte lenta e intensifica a miséria do ser humano. Segundo Mezger, citado pelo saudoso Desembargador José Frederico Marques, na sua obra denominada Tratado de Direito Penal, "... que a pena, como instrumento de prevenção, deve atuar social-pedagogicamente sobre a coletividade (prevenção geral) e deve proteger a coletividade ante o condenado e corrigir a este (prevenção especial)". O mesmo Desembargador José Frederico Marques, desenvolvendo o raciocínio de "prevenção especial", ensinava que "a pena influi sobre o delinquente, sobretudo na fase executória do processo penal, pois a condenação atua, muitas vezes, sobre a consciência do réu fazendo-o medir o mal que praticou através das consequências de seu crime advindas". Seguindo este raciocínio e com base nas lições do também saudoso Ministro Nélson Hungria, conclui-se que o sofrimento, que lhe é inerente, representa, incontestavelmente, do ponto de vista relativo, um meio de emenda e um instrumento de regeneração. O que é periculosidade? O criminologista italiano R. Garofalo foi o primeiro que concebeu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tal estado. Na década de 1880, sob o vocábulo “*témpebilité*” (temibilidade, atitude temerária), ele procurava explicar o sentido de uma palavra grega que quer dizer: capital acumulado. Com isso queria discernir num indivíduo sua capacidade criminal, ou seja: “a quantidade de mal que se pode esperar de uma perversidade constante e atuante”. Tal capital ou capacidade produziria o crime. Em 1920, a definição foi retomada por Crispigni, que se referiu à “capacidade evidente em uma pessoa de cometer um crime” ou ainda à “probabilidade de alguém se tornar autor de um crime”. Trata-se de um potencial aleatório que Loudet, em 1950, reintroduziu em sua própria definição: “O indivíduo em estado perigoso é aquele que, em dadas condições psicológicas, está sujeito a manifestar reações antissociais”. Das formulações resulta que o estado perigoso seria predisposição às reações antissociais. O réu, pelo que foi mencionado, com real risco de reincidência específica e ausência de arrependimento, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único compatível com a gravidade da sua conduta. Não é preciso que haja violência ou grave ameaça contra uma pessoa para um crime ser socialmente grave. Também, não se verifica a possibilidade do reconhecimento de nenhum benefício legal, em face da pena imposta e da própria natureza do crime praticado. Porém, diante da primariedade e dos indícios de que o réu está arrependido, entendo cabível a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, conhecida como tráfico de drogas privilegiado, para a diminuição da pena em apenas 1/2, diante da quantidade de drogas, passando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa. Aplicar diminuição maior representaria mera impunidade, o que não é adequado em se tratando de tráfico de drogas e para uma pessoa com as características do acusado, mais precisamente, a busca do tráfico como meio de sobrevivência. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é previsto em lei especial, com sanções peculiares, não se aplicando a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou medida restritiva de direitos, previstas na parte geral do Código Penal, as quais, inclusive, são inadequadas para punir e prevenir novas condutas análogas. Como se não bastasse, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um dos mais graves, uma vez que alimenta a prática de outros ilícitos e está se tornando um delito contra a humanidade. Finalmente, a constitucionalidade da chamada Lei dos Crimes Hediondos está fundada no próprio artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, o que a plenária do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido anteriormente, sendo que as últimas decisões não modificam o entendimento deste Juízo, até porque não há súmula sobre o assunto e sequer súmula vinculante. Anota-se que diante do entendimento jurisprudencial recente da maioria dos Ministros da Plenária do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o caso de crime de tráfico de drogas não é equiparado a hediondo, deixo de determinar as restrições legais. O acusado está preso, demonstra periculosidade e não foi cumprido o mínimo de pena para qualquer progressão de regime prisional, sendo certo que a garantia da ordem pública e da regular aplicação da lei penal determinam a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Ausentes os requisitos do artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, em face do tempo de prisão provisória e a quantidade da pena aplicada. **Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar ALCIDES ANDRADE ASSIS, RG/SP nº 40.960.966-3, filho de Tomaz Francisco da Silva e de Ivete Andrade de Assis, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com início no regime fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput, c.c. §4º, da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício formalizador. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados, bem como se oficie para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para eventuais novos exames. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, em face da natureza do crime praticado e da própria necessidade de ser combatido o ilícito. A substituição da pena por medida restritivas de direitos se mostra inadequada e sem a condição de prevenir fatos análogos. Também, não é caso de aplicação do “Sursis”, em face da idade do acusado e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.**

MM Juiz: Assinatura Digital

Dr. Promotor:

Dr. Defensor:

Réu: